ECHECOPAR

Taller especializado en materia de atención e investigación de denuncias de hostigamiento sexual

2026

Wellbeing en Inchcape:
Un compromiso compartido

Estrategia Global

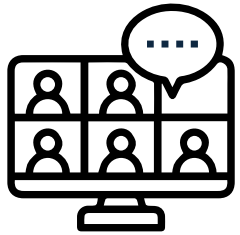
Empoderados para cuidar de tú propio bienestar, accediendo proactivamente al apoyo disponible, pidiendo ayuda cuando la necesiten y cuidando de los demás.

Crear un entorno laboral abierto y seguro, **mantener conversaciones** empáticas sobre el bienestar y apoyar a los miembros de su equipo.

Comprometido a proporcionar programas y herramientas que fomenten una cultura de bienestar, promuevan un equilibrio positivo entre vida y trabajo, en línea con nuestra estrategia **Accelerate+**

Pautas para la sesión

Esta es una sesión segura y de aprendizaje. No tengamos temor a hacer preguntas.



Los invitamos a participar de las dinámicas que tenemos preparadas. Esta sesión se verá fortalecida con su participación y comentarios.

1. Hostigamiento Sexual en el mundo y el Perú

ECHECOPAR

Conversemos # 1

¿Sabes cuántas personas son objeto de hostigamiento sexual en el mundo?

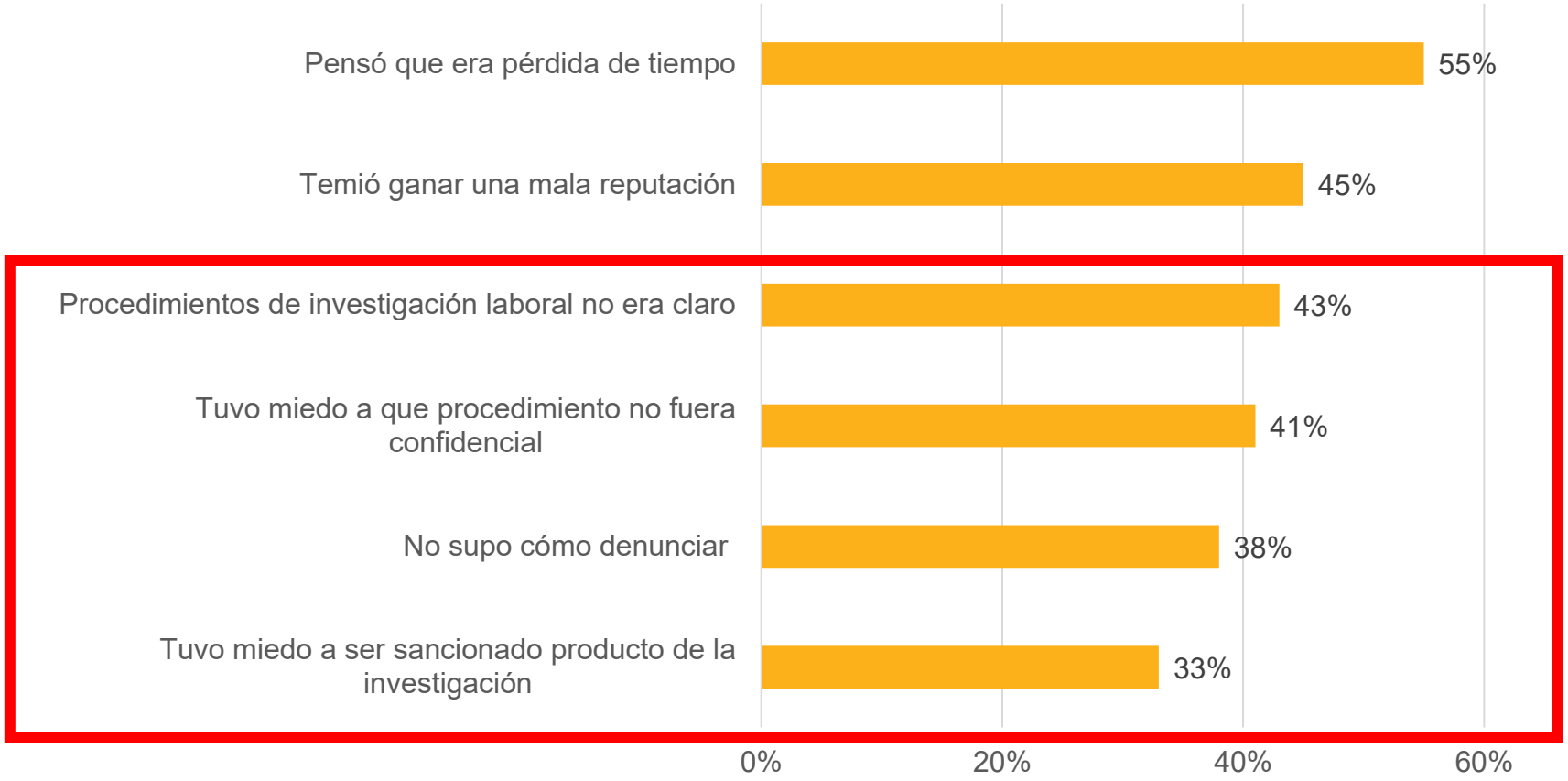
De acuerdo a la OIT (2022), **205 millones de trabajadores** han experimentado en algún momento de su vida laboral hostigamiento sexual.

Fuente: ILO-Lloyd's Register Foundation-Gallup survey

Conversemos # 2

¿Sabes cuáles son las razones por las que las personas deciden no reportar el hostigamiento sexual u otras formas de violencia?

Causas por las que los trabajadores no denunciaron ser objeto de Hostigamiento sexual u otras formas de violencia

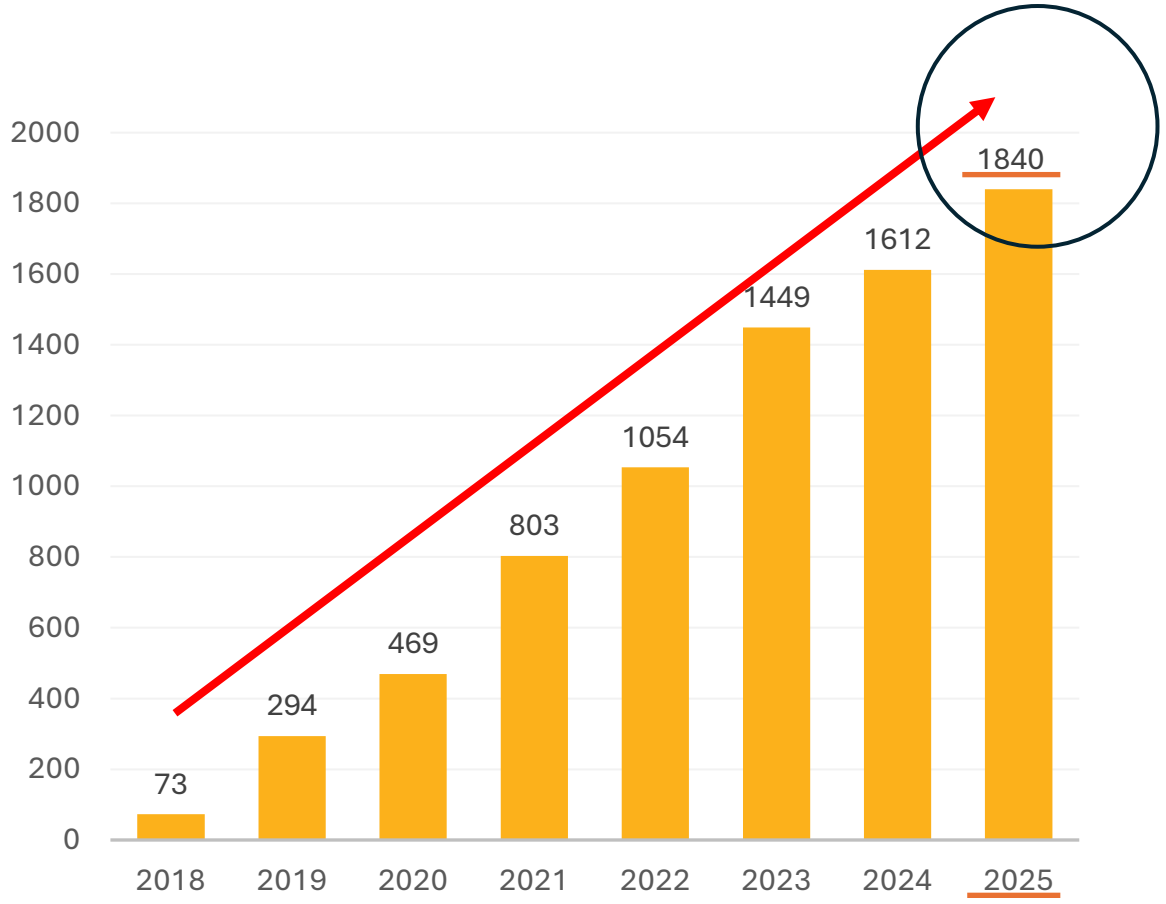


Fuente: ILO-Lloyd's Register Foundation-Gallup survey (2022)

Conversemos # 3

¿Sabes cuál es la situación del hostigamiento sexual laboral en el Perú?

Número de denuncias de hostigamiento sexual reportadas en el 2025 ante MTPE



Información al 31 de diciembre del 2025.

- ¿Por qué comenzamos a contabilizar los casos desde el 2018?
- ¿Esta data refleja el universo total de casos que efectivamente se producen en el Perú en el ámbito laboral?

El 90.46% de persona denunciantes de actos de hostigamiento sexual son mujeres

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Información histórica de los últimos 6 años.

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

2. ¿Qué es el hostigamiento sexual?

ECHECOPAR

¿Qué es el Hostigamiento Sexual?

"Toda conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada que pudiera comprometer a la relación laboral o generar un ambiente hostil o intimidatorio"

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Elemento 1: Acto de Naturaleza Sexual

Acto de Naturaleza Sexual

Comportamiento o acto físico, (sean) verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios e insinuaciones; observaciones o miradas lascivas; exhibición o exposición de material pornográfico; tocamientos, roces o acercamientos corporales; exigencias o proposiciones sexuales; contacto virtual; entre otras de similar naturaleza.

> La definición considera un rango amplio y abierto de conductas de hostigamiento sexual

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Elemento 1: Acto de Naturaleza Sexista

Acto de Naturaleza Sexista

Comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios, que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro.

Estereotipos de género

"La mujer debe cumplir su rol de madre y esposa primero y, después, cumplir sus sueños"

*Fuente: Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales - ENARES 2019

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Elemento 2: Conducta no deseada

¿Qué significa que una conducta sea no deseada?

Significa que es una conducta no consentida

¿Y qué es el consentimiento? ¿Es lo mismo que el rechazo expreso?

Enunciado, expresión o actitud con el que una persona de manera libre y entusiasta acepta algo.
No es una ausencia de un no.

Libre | **Entusiasta** | **Específico** | **Informado** | **Reversible**

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Elemento 3: Potencial consecuencia negativa

El Hostigamiento Sexual puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, aunque **no necesariamente se requiere de dichas consecuencias**.

El Hostigamiento Sexual puede generar graves consecuencias en la víctima.

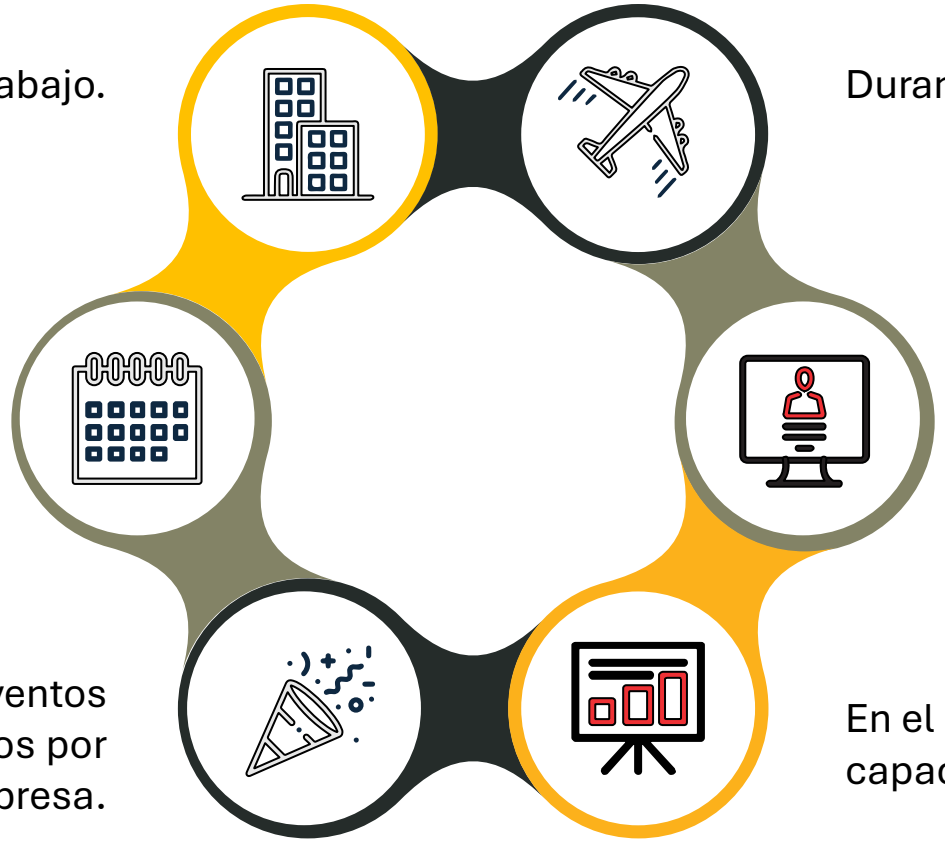
© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Dónde puede producirse un caso de Hostigamiento Sexual laboral?

En el centro de trabajo.

Durante viajes de trabajo.

Dentro o fuera de la jornada de trabajo o del centro de trabajo.



A través de medios digitales en el marco de coordinaciones laborales (Teletrabajo).

En general a los eventos laborales organizados por la empresa.

En el marco de capacitaciones.

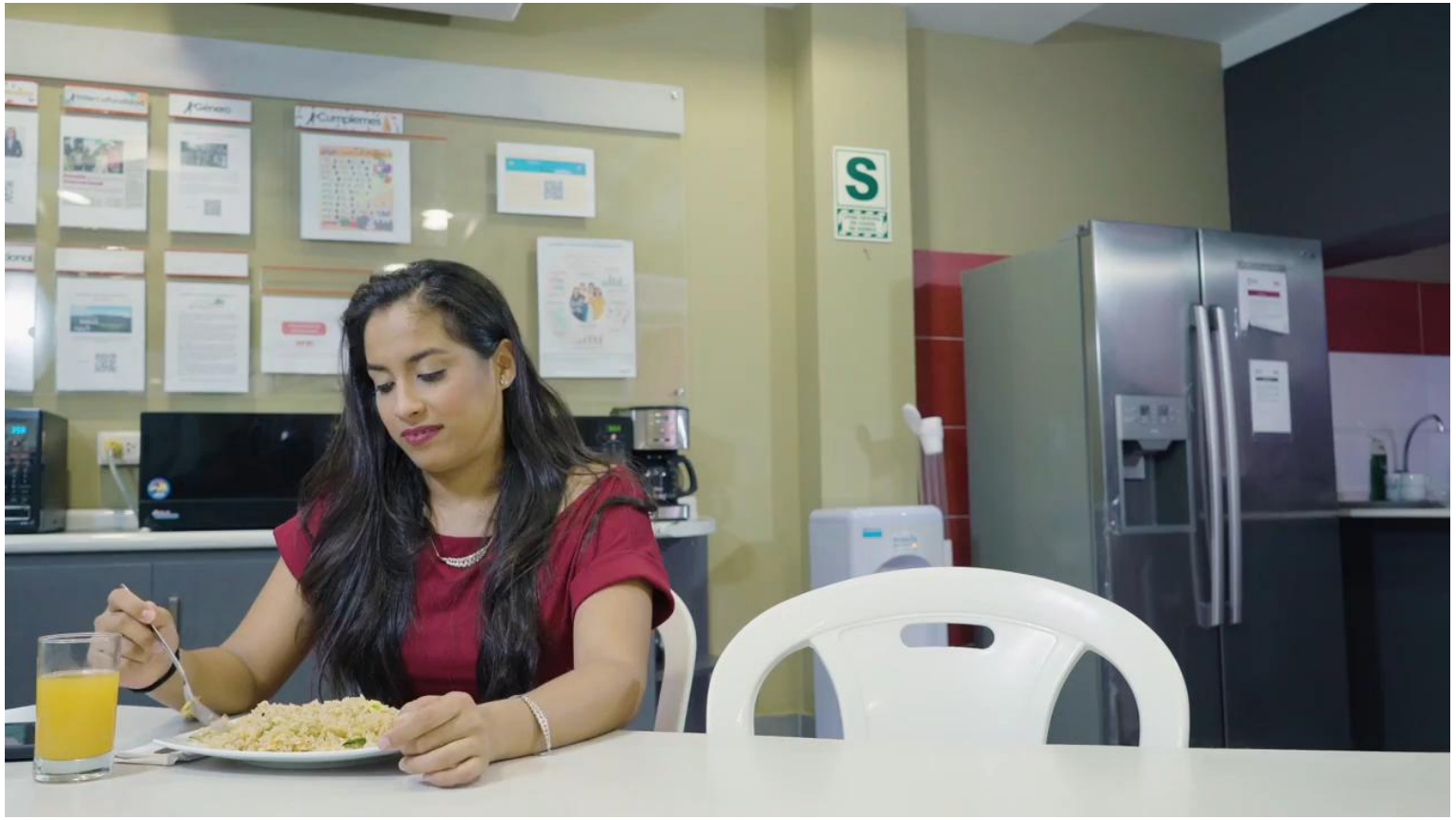
© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Conversemos # 4

Analicemos juntos estos casos

¿Estamos frente a una situación de Hostigamiento Sexual?

¿Estamos frente a una situación de Hostigamiento Sexual?

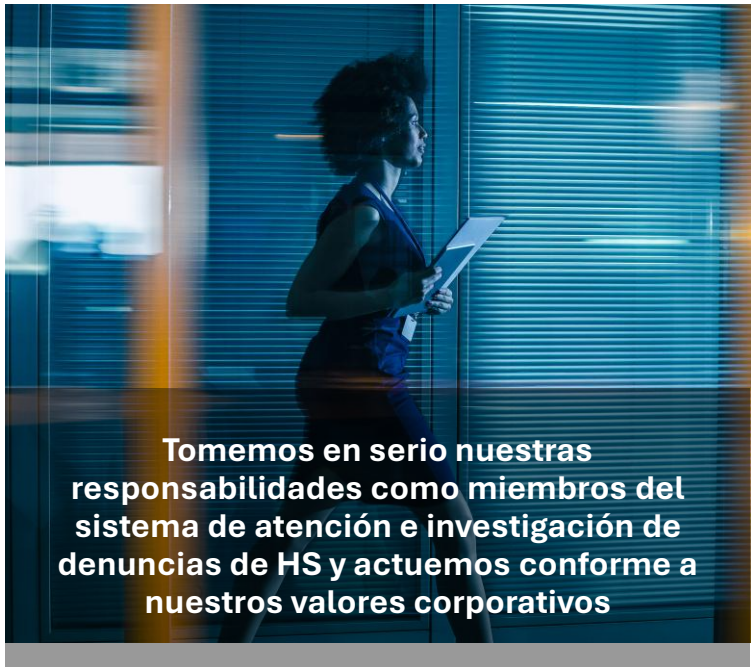


© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

¿Estamos frente a una situación de Hostigamiento Sexual?

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Recomendaciones para identificar actos de hostigamiento sexual



© 2023 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

3. Procedimiento de investigación

ECHECOPAR

Conversemos # 6

¿Cómo puedo investigar una denuncia de hostigamiento sexual de manera efectiva?

Tip 1: conoce el procedimiento de investigación de denuncias de HS

Presentación de denuncia

La denuncia puede ser presentada por la persona afectada o un tercero a RR.HH. u otro canal de denuncia disponible.

Una vez que la denuncia llega a RR.HH. dicha área deberá entregar a la persona afectada el Acta de derechos de la persona afectada.

RR.HH. traslada denuncia al Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual.

Plazo: 1 día hábil desde recepción de denuncia por parte de RR.HH.

RR.HH. adopta medidas de protección a favor de la persona denunciante y testigos (de aplicar).

Plazo: Hasta 3 días hábiles desde recepción de denuncia por parte de RR.HH.

RR.HH. registra la denuncia ante el MTPE.

Plazo: Hasta 6 días hábiles desde recepción de denuncia por parte de RR.HH.

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual investiga la denuncia.

Dentro de este plazo el Comité notifica de la denuncia al denunciado y le da un plazo de descargos, realiza diligencias de investigación y elabora un informe con hallazgos y recomendaciones.

Plazo: Hasta 15 días calendario desde que el Comité recibe la denuncia.

El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual envía el informe con hallazgos y recomendaciones a RR.HH.

Plazo: 1 día hábil desde la elaboración del informe de recomendaciones.

RR.HH. notifica a las partes con el informe del Comité y les otorga un plazo de alegatos.

Cumplido el plazo de alegatos, RR.HH elabora informe final del caso, el cual comunica a las partes involucradas.

Plazo: Hasta 10 días calendario desde que RR.HH. recibe informe de Comité.

RR.HH. comunica la decisión final al MTPE.

Plazo: Hasta 6 días hábiles desde adopción de decisión final.

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Obligación	CASO 1: Víctima → E. Principal o usuaria Hostigador→ E. Tercerizadora/ Intermediaria	CASO 2 Víctima→ E. Tercerizadora/ Intermediaria Hostigador → E. Principal o usuaria	CASO 3 Hostigador y víctima →E. Tercerizadora/ Intermediaria (En el ámbito de la E. principal o usuaria)
1. Inicio del procedimiento de investigación	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Tercerizadora/Intermediaria
2. Acta de derechos + ofrecimiento de atención médica/psicológica	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Tercerizadora/Intermediaria
3. Medidas de protección	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Tercerizadora/ intermediaria	Empresa Tercerizadora/Intermediaria
4. Investigación a cargo de Comité/Delegado contra HS	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Tercerizadora/Intermediaria
6. Atención médica/psicológica	Empresa Principal/usuaria	Empresa Principal/usuaria	Empresa Tercerizadora/ Intermediaria
7. Investigación del Comité + informe de recomendaciones	Empresa Principal/usuaria	Empresa Principal/usuaria	Empresa Tercerizadora/ Intermediaria
8. Decisión final RR.HH.	Empresa Tercerizadora/ Intermediaria	Empresa Principal/ usuaria	Empresa Tercerizadora/ Intermediaria
9. Comunicación obligatoria a MTPE	E. Principal/ usuaria comunica al MTPE que ha recibido denuncia - E. Tercerizadora/ Intermediaria comunica la sanción.	E. Principal / usuaria comunica al MTPE la denuncia y sanción.	E. Tercerizadora/ Intermediaria
10. Ejecución de sanciones	E. Tercerizadora/ Intermediaria	E. Principal/ usuaria	Empresa Tercerizadora/ Intermediaria

Tip 2: Prepara una estrategia de investigación

Revisa la denuncia y prepara una **línea temporal**

Identifica elementos claves y hecho central

Notifica la denuncia a la persona denunciada y otorga un plazo de descargo

Revisa los descargos y realiza una **revisión comparada** de denuncia y descargos

Identifica diligencias investigatorias que serán necesarias

Si definen que será necesario entrevistar a partes involucradas o testigos, prepara las entrevistas de antemano

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Tip 3: Prepara entrevistas útiles y sin revictimización

Recomendaciones sobre el fondo

- Preparemos guía de entrevista (Introducción y preguntas)
- Recopilación segura y fidedigna de la información

Recomendaciones sobre la forma

- Escojamos un espacio confidencial y reservado para llevar a cabo la entrevista
- Actitud empática y sin incurrir en acciones de revictimización
- Recordemos: entrevista es una conversación NO un interrogatorio
- Escucha activa

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

¿Qué preguntas podemos hacer en el marco de una entrevista?

¿Qué hizo la persona acusada?

¿Qué hizo la persona denunciante?

¿Cuándo sucedieron los hechos?

¿Dónde sucedieron los hechos?

¿En qué contexto ocurrieron los hechos?

¿Conoces si alguna persona pudo haber observado lo que nos cuentas?

¿Antes del hecho denunciado había ocurrido alguna situación similar?

¿Por qué no rechazó de manera expresa la conducta del denunciado?

¿Por qué no presentó su denuncia antes?

¿No tienes alguna prueba tangible de lo ocurrido?

¿No cree usted que esa no es manera de comportarse para una mujer/hombre?

¿Cómo estaba usted vestida/o cuando ocurrieron los hechos denunciados?

© 2023 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Tip 4: Garantiza un espacio de discusión y valoración conjunta de pruebas

¿Las pruebas identificadas y actuadas acreditan los tres elementos que recoge la definición de hostigamiento sexual?

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

No tengamos temor a utilizar todas las herramientas legales disponibles

Art. 20 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual

<u>Ausencia de incredibilidad subjetiva</u>: denuncia no se encuentra fundada en móviles de enemistad, resentimiento o venganza con la persona acusada.

<u>La verosimilitud del testimonio</u>: Se deberá corroborar elementos periféricos de denuncia a fin de dar cuenta de coherencia y solidez en el testimonio de denunciante.

<u>La persistencia en la incriminación</u>: La denunciante deberá reafirmarse en su denuncia en el tiempo.

Tip 5: Asegúrate de preparar informes sustentados

Informe del Comité de Intervención frente al HS

a) Descripción de los hechos denunciados y descargos.

b) Valoración de medios de prueba

c) Propuesta de sanción o de archivamiento debidamente motivada.

d) Recomendación para evitar nuevos casos de hostigamiento.

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Tip 5: Asegúrate de preparar informes sustentados

Informe del área de RR

a) Resumen de denuncia y descargos

b) Resumen de informe del Comité

c) Resumen de alegatos*

d) Análisis de RR.HH. de informe del Comité y alegatos

Decisión final

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Preguntas prácticas complementarias

¿Qué pasa si la denuncia es formulada contra un miembro del CIFHS o personal de RR.HH.?

¿Hay algún plazo de caducidad o prescripción para la interposición de la denuncia?

¿Puede desestimarse la denuncia si la persona denunciante quiere retirar su denuncia?

¿Un tercero puede presentar una denuncia de hostigamiento sexual en lugar de la persona afectada?

¿Los documento que se emitan o usen en el marco de la investigación pueden ser suscritos de manera digital?

Contingencias

Riesgos reputacionales

Demandas judiciales

Multas administrativas

SUNAFIL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

© 2025 Estudio Echecopar. Esta publicación no podrá ser copiada, reproducida o transmitida total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito, sin permiso previo y por escrito del Estudio Echecopar.

Muchas gracias!